

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2703/2532

นางสาว สุวิสาส์ กิรติ บุตร
นาย ชู โชค มัยยะภัก ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 820, มาตรา 821

โจทก์เป็นลูกค้าของธนาคารจำเลยที่ 3 สาขา ลาดพร้าว ได้ติดต่อรับซื้อลดเช็คจาก พ. พนักงานฝ่ายสินเชื่อของจำเลยที่ 3 ซึ่งเช็คดังกล่าว พ. อ้างว่าเป็นของลูกค้าจำเลยที่ 3 โดยโจทก์กับ พ. แบ่งผลประโยชน์ในส่วนลดกันเมื่อเช็คถึงกำหนด พ. จะนำไปเก็บเงินจากลูกค้าแล้วนำเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ ดังนี้เท่ากับ พ. เป็นผู้ไปรับฝากเงินจากโจทก์โดยที่โจทก์ไม่ต้องนำเงินเข้าบัญชีด้วยตนเอง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นสมุห์บัญชีและผู้จัดการของจำเลยที่ 3 สาขา ลาดพร้าว ก็ทราบเรื่องที่พ. นำเงินเข้าบัญชีโจทก์ดังกล่าว ถือว่าจำเลยทั้งสามเช็คให้ พ. เป็นตัวแทนออกไปรับฝากเงินจากลูกค้านอกสถานที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 หาก พ. ได้รับเงินจากลูกค้าผู้ส่งจ่ายเช็คเพื่อนำมาเข้าบัญชีโจทก์แล้ว ถึงแม้ พ. จะทุจริตมิได้นำเข้าบัญชีจำเลยที่ 3 ก็จะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820 821.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของธนาคารกรุงไทย จำกัดจำเลยที่ 3 สาขา ลาดพร้าว ตำแหน่งสมุห์บัญชี จำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการธนาคารดังกล่าว เมื่อวันที่

ที่ 1 มีนาคม 2526 โจทก์ฝากเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ที่เปิดไว้กับ
จำเลยที่ 3 จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 1,100,000 บาท จำเลยที่ 3 ได้ลงรายการเข้า
บัญชีเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ลงรายการแก้ไขหักเงินออกจากบัญชีโดยลง
รายการประเภทแก้ไขข้อผิดพลาด ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้
เงิน 1,149,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี ในต้นเงิน 1,100,000 บาท นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยทั้งสามไม่เคยได้รับเงินฝากดังกล่าวจากโจทก์
การแก้ไขบัญชีกระแสรายวันเป็นการแก้ไขเมื่อลงตัวเลขในบัญชีผิดพลาด เป็นวิธี
ปฏิบัติตามปกติของธนาคารขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 1,100,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นสมุห์บัญชี
จำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการ ส่วนนายไพโรจน์ลักษณะวิน เป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด จำเลยที่ 3 สาขาลาดพร้าว โจทก์เป็นลูกค้าเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับจำเลยที่ 3 สาขาลาดพร้าว นายไพโรจน์ นำเช็คซึ่งอ้างว่าเป็นของลูกค้าจำเลยที่ 3 ไปขายให้กับโจทก์ โดยโจทก์จะได้ส่วนลดร้อยละ 6 ของจำนวนเงินตามเช็คแต่ละฉบับ ส่วนลดที่โจทก์ได้นี้โจทก์จะแบ่งให้นายไพโรจน์ร้อยละ 2 โจทก์คงได้

ร้อยละ 4 เมื่อเช็คที่นายไฟโรจน์นำมาขายถึงกำหนด นายไฟโรจน์จะมาขอรับเช็ค เพื่อนำไปเก็บเงินจากลูกค้าผู้ส่งจ่ายเช็ค แล้วนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2526 นายไฟโรจน์มาขอรับเช็คที่ถึงกำหนดเพื่อนำไปเก็บเงิน รวมเป็นเช็ค 9 ฉบับ เป็นเงิน 1,100,000 บาท และในวันเดียวกันนายไฟโรจน์ได้นำ บัญชีกระแสรายวันหรือสเตทเมนต์ซึ่งลงรายการว่าจำเลยที่ 3 ได้รับเงินฝากรวม 2 รายการ เป็นเงิน 1,100,000 บาท มาแสดงต่อโจทก์เหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติ หลังจากนั้นปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ขีดฆ่ารายการลงรับเงิน 1,100,000 บาทโดยอ้างว่า มิได้มีการนำเงิน 1,100,000 บาท ฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ สำหรับเรื่องที่ นายไฟโรจน์นำเช็คไปขายลดให้โจทก์นั้น ไม่ปรากฏจากทางนำสืบของทั้งสองฝ่าย ว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมรู้เห็นในการกระทำของนายไฟโรจน์แต่ประการใด เช็คที่นำไปขายลดให้แก่โจทก์ก็มีทั้งของจำเลยที่ 3 และมีชื่อของจำเลยที่ 3 ดังนั้นในเรื่องที่ นายไฟโรจน์นำเช็คไปขายลดให้แก่โจทก์โดยต่างได้ผลประโยชน์จากส่วนลดร่วมกัน นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างโจทก์กับนายไฟโรจน์ จำเลยทั้งสามหามีส่วนจะต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ ส่วนเรื่องที่นายไฟโรจน์นำเงินที่เก็บได้จากลูกค้าผู้ส่งจ่ายเช็ค แล้วนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์นั้นเห็นว่า เท่ากับนายไฟโรจน์เป็นผู้ไป รับเงินฝากเข้าบัญชีจากโจทก์ซึ่งเป็นลูกค้า โดยที่โจทก์ไม่ต้องนำเงินมาฝากเข้าบัญชี ที่ธนาคารด้วยตนเอง อันเป็นการให้ความสะดวกแก่ลูกค้าของจำเลยที่ 3 นั้นเอง จำเลยที่ 1 ก็ตอบค้านทนายโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ทราบว่านายไฟโรจน์เคยเขียนใบ เปย์อิน และนำเงินเข้าบัญชีให้แก่โจทก์บ่อย ๆ ซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีความเสียหาย ค่า เบิกความของจำเลยที่ 1 ดังนี้ แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับเอาการกระทำหรือการ ปฏิบัติของนายไฟโรจน์ที่ไปรับฝากเงินจากลูกค้านอกสถานที่ และเชื่อว่าจำเลยที่ 2 ก็ ทราบด้วยดังจะเห็นได้จากใบรับฝากเงิน และบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ รายการ ฝากเงินดังกล่าวหลายรายการฝากเป็นจำนวนหลายแสนบาท จึงมีผลเท่ากับจำเลยทั้ง สามเช็คให้นายไฟโรจน์เป็นตัวแทนออกไปรับฝากเงินจากลูกค้านอกสถานที่ ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 เมื่อถือว่านายไพโรจน์เป็นตัวแทน
เชิดของจำเลยไปรับฝากเงินจากลูกค้านอกสถานที่แล้ว เรื่องการนำเงินที่รับฝากมา
เขียนใบเปย์อินการลงบัญชีรับฝากเงินสด การที่จำเลยที่ 1 จะต้องลงชื่อกำกับยอด
เงินในบัญชีกระแสรายวันตลอดจนนายไพโรจน์จะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนั้น เป็นเรื่อง
ภายใน บุคคลภายนอกหาไม่รู้ไม่ ดังนั้นในกรณีเรื่องนี้ หากนายไพโรจน์ได้รับเงินจาก
ลูกค้าผู้ส่งจ่ายเช็คเพื่อนำมาเข้าบัญชีให้โจทก์อย่างที่เคยปฏิบัติแล้ว ถึงแม้ว่า
ไพโรจน์จะทุจริตมิได้นำมาเข้าบัญชี ธนาคารจำเลยก็ต้องรับผิดชอบโจทก์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820, 821 แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่านาย
ไพโรจน์มิได้รับฝากเงินจากโจทก์ตามฟ้อง ดังนั้นแม้จะมีการลงรายการในบัญชี
กระแสรายวันของโจทก์ว่าฝากเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นการผิดพลาดไป จำเลยก็
มีอำนาจที่จะขีดฆ่ารายการดังกล่าวออกและไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ